

한국문화예술위원회 상임감사

주의 · 권고 · 통보(시정완료)

제 목	&&&&& 용역·공사·물품구매 등 업무처리 부적절
소 관 부 서	&&&&&, &&&&&
조 치 부 서	&&&&&, &&&&&
내 용	

1. 업무 개요

&&&&&에서는 모바일 인터넷 사용자 급증에 따라 모바일 접근성을 확대하여
 &&&&&극장 이용자의 편의성을 제고하고, 공공기관 권장 웹 가이드(웹 표준, 웹 접근성,
 웹 호환성) 준수하는 것을 목적으로 ‘■■■&&&■■■&&&■■■&&& 스마트시스템’을 매년
 계약을 체결을 통하여 유지관리 하고 있다. 2019년 스마트 서비스 시스템의 ‘홈페이지 운
 영현황’ 및 ‘시스템 운영 현황’은 아래의 [표 1], [표 2] 와 같다.

〔표 1〕 홈페이지 운영 현황

구분	홈페이지	모바일 웹	대관단체	비고
도메인	theater.arko.or.kr	mtheater.arko.or.kr	partnertheater.arko.or.kr	
회원 수	- 총 20,597명 - 일반 19,809명 공연예술인 437명 - 마니아회원 351명 휴먼회원 31,206명		1,387명	2019.3.6.기준
방문자수	241,001명	-	-	2018.1.1 - 12.31

[표 2] 시스템 운영 현황

구분	명칭	내용	주소
사용자 시스템	홈페이지	티켓예매, 공연정보 제공, 회원 가입 등	theater.arko.or.kr
	모바일 웹	티켓예매, 공연정보 제공, 회원 가입 등	mtheater.arko.or.kr
	대관시스템	대관신청 및 공연등록, 티켓판매 정산, 극장관련 자료 다운로드 등	partnertheater.arko.or.kr
관리자 시스템	통합관리시스템	공연일정, 업무일지, 보고서 관리, 누리집/모바일 웹 관리, 회원관리 등	tmstheater.arko.or.kr
	티켓발권 운영시스템	티켓예매 및 현장발권 시스템	servicetheater.arko.or.kr

또한 <시>는 시설물 안전을 위하여 안전관리 시스템을 고도화 하고, 유지보수 등 안전사고 예방 노력을 지속적으로 하고 있다. 이에 대한 계획은 아래의 [표 3] 과 같다.

[표 3] 유지보수 및 안전사고 예방 추진 계획

구 분	2018년도	2019년도
안전관리 시스템 고도화	• 사고발생시 총괄부서 부재 • 안전관리 매뉴얼 파트별 별도운영 (무대, 조명, 음향, 하우스)	• 재난사고 발생 시 컨트롤타워 운영 • 안전관리 매뉴얼 통합운영 - 안전한국 점검 및 지진대피훈련 강화
유지보수 및 안전사고 예방 계획	• <2> 2층 난간에 빔프로젝트 설치로 인한 안전사고 발생우려 및 그리드 작업등 노후화로 인한 교체필요 • <아> <건물>노후로 인한 누수 발생(로비 등) • 기계식주차기 파렛트 노후로 인한 이용객 불편 및 안전사고 미연예방 • 공연장 출입구 안전강화로 관계자 외 외부 인원의 공연외 시간 공연장 출입금지 강화 (도난분실 및 안전사고 미연방지) • 공기 질에 대한 사회문제 대두로 공연장 실내 환경에 대한 방안 및 개선필요	• <2> 2층 난간 빔프로젝트 선반 및 그리드작업등 교체 안전개선공사(3월) • <옥상>방수 공사(5월) • <CCTV> 및 출입구 안전개선 공사(7월) • <외벽>보수(로비) 공사(6월) • <기계식주차기> 파렛트 보수(4월) • 미세먼지 등에 대한 지속적 관리 및 개선방향 도출에 대한 계획수립(공조기 노후화로 인한 교체 및 대안수립)

한편 <시>에서는 <대관> 기획 및 대관공연, 극장 내 창작공간 및 연계 공간에서 개최되는 대관공연과 행사, 위원회 행사 및 위원회 지원목적에 부합하는 행사 등 공연 준비와 진행 과정에 필요한 무대·음향·조명 장비와 소모성 물품을 구입하고 있으며 최근 3년간 <대관> 공연 횟수는 아래의 [표 4]와 같다.

[표 4] 최근 3년 <대관> 공연 횟수

구분		2016	2017	2018
		공연횟수	공연횟수	공연횟수
	대극장	201	133	176
	소극장	283	235	301
	소계	484	368	477
	대극장	167	190	190
	소극장	223	193	199
	소계	390	383	389
합 계		874	751	866

2. 관련 규정

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제7조 제1항에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제68조에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 기획재정부장관이 정하는 동일 구조물 공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다고 명시되어 있으며,

『기획재정부계약예규 입찰·계약 집행기준』 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행)에 따르면, 계약담당공무원은 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 ① 물품·용역·공사 등 각 목적물 유형별 독립성·가분성, ② 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 『건설산업기본법』, 『전기공사업법』, 『정보통신공사업법』 등 공사 관련 법령의 준수 여부, ③ 계약이행 및 관리의 효율성에 미치는 영향, ④ 하자 등 책임구분의 용이성, ⑤ 각 발주방식에 따른 해당시장의 경쟁제한 효과를 고려하여 일괄 또는 분리발주 여부를 검토하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 한국문화예술위원회 『예산회계규정』 제64조 제2항에 따르면, ‘계약은 일반경쟁 입찰의 방법에 의함을 원칙으로 하되 사업의 성질과 목적에 따라 지명경쟁입찰에 의한 계약 또는 수의계약으로 체결할 수 있다고 명시되어 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제

① 스마트 서비스 시스템 용역 계약 체결의 경우

‘스마트 서비스 시스템’ 관리 용역계약 체결 절차를 살펴보면 ① 2019.1.31. ‘19년 공연장 스마트서비스시스템 임차솔루션 운영’ 수의계약을 체결하였고, ② ‘19년 공연장 스마트 서비스시스템 유지관리 위탁운영’ 역시 같은 날 수의계약으로 계약을 체결하였다. 이와 관련된 계약 내역은 아래의 [표 5] 와 같다.

[표 5] 스마트 서비스 시스템 계약체결 내역

계약내용	금액(원)	계약기간	업체명	비 고 (계약사유)
스마트서비스시스템 임차 솔루션운영	27,000,000원	2019.1.1. ~ 12.31. (12개월)	(주)컬처닷컴 (대표 김기홍)	○계약사유 : 위원회 회계규정 112조4항(3천만 원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약)에 의거 계약을 체결함. *시스템 구축업체의 솔루션을 사용하여 운영 중임으로 구축업체와 솔루션업체의 분리가 어려운 환경. (시스템을 구축한 사업자로 업체 자체개발 솔루션을 활용한 시스템임)
스마트서비스시스템 유지관리 위탁운영	16,080,000원			
계약금액 (2건)	43,080,000원			

사업담당자의 업무처리 과정을 살펴보면, 일반경쟁의 번거로움을 피하기 위하여 동일 업체에 과업을 분리하고 예술위원회 『회계규정』 제112조 제4항의 수의계약 조건을 근거하여 3천만 원 이하로 금액을 낮춘 다음 이를 같은 시기에 분할 발주하였다.

그런데 ‘스마트 서비스 시스템’은 ‘통합시스템’이므로 관계법령에 의거하여 이를 분할하여 계약할 수 없고, 더군다나 용역 수행업체인 ‘■■■■■■■■’은 ‘소기업’으로 분류되어 있어 관계법령 및 규정(지침)에 따라 수의계약조건(5천만 원 미만)에 해당하므로 굳이 분리 발주할 이유가 없었는데도 이러한 내용이 충분히 검토되지 않았다.

아울러 ‘스마트서비스시스템 임차솔루션’의 경우, IDC서비스(서버호스팅, DB사용, 인터넷 접속, 보안서비스) 명목으로 매월 60만 원 가량의 비용을 지급하고 있지만, ‘(주)컬처닷컴’이 운영하는 서버는 ‘스마트 서비스 시스템’ 만을 위한 단독 서버가 아닌

관계로 ‘개인정보 접속기록 솔루션’ 등 한국문화예술위원회가 공통적으로 관리하는 프로그램 설치가 불가하여 보안상 우려가 있고, 외부서버를 이용하여 지급하는 ‘DB사용’과 ‘인터넷 접속’ 비용을 감안한다면 향후 IDC서비스를 예술위원회 자체서버를 사용하여 월 720만 원 가량의 사업예산을 절감시키고 관련 보안서비스를 적기에 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 판단되므로 이에 대한 검토가 요구된다.

② QQQ-## QQQ-## 방수공사의 경우

QQQ-## QQQ-##의 방수층 부풀음, 들뜸, 균열, 파손, 건물옥상의 해결되지 않는 누수현상으로 인하여 실시한 방수공사 계약 체결 내역을 점검한 결과, 2018년(3회)과 2019년(1회)에 동일한 업체에 총 4회에 걸쳐 방수공사를 실시한 사실이 확인되었다. 이에 대한 계약체결 내역은 아래의 [표 6] 과 같다.

[표 6] QQQ-## QQQ-## 방수공사 계약체결 내역

(단위 : 원)

계약일	계약건명	거래처	계약금액
2019-08-07	&&&▲▲▲ 업무시설 상부옥상 방수공사	&&&	18,502,000
2018-11-08	&&&▲▲▲ 1층 화단 방수공사	&&&	18,940,000
2018-10-01	&&&▲▲▲ 3층 식당 누수 방수공사	&&&	4,700,000
2018-07-24	&&&▲▲▲ 장치 반입구 옥상 및 QQQ-## QQQ-# 5층 캐노피 방수공사	&&&	9,800,000

그러나 QQQ-## QQQ-## 방수하자와 누수문제는 건축물의 장기적 안전성을 저해하거나, 내구 수명을 단축시키는 요인이 되고 사용 환경을 열악하게 하는 원인이 되고 있는 바, ① 누수가 발생할 때마나 부분적으로 수리’하는 것보다 총괄적인 관리 계획에 의해 추진되어야 할 것이며, ② 수의계약을 통하여 동일 업체에 지속적으로 방수공사를 실시한 경우 위에서 설명한 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제68조

(공사의 분할계약금지) 위반에 해당되므로 관련자에게 상당한 주의가 요구되며, ③ 예산의 절감, 하자책임이나 품질·안정 공정 등에 있어서 효율이 나타날 수 있고, 관리가 용이하도록 ‘통합 발주’하는 것이 타당하다고 판단되어 업무처리 방식에 대한 개선이 요구된다.

③ ■■■■■&&&&& 음향시스템 구매의 경우

@@@@@에서는 ■■■■■&&&&&의 음향시스템의 노후화로 인한 잦은 고장, 대관 및 연습단체의 시스템 운용의 어려움, 다양한 음향 장비와 호완성 문제를 개선하여 예술단체의 창작여건을 돕고자 ① 2019.11.25. ■■■■■&&&&&■■■■■&&&&& 스튜디오 ‘■■■’ 연습실 음향시스템 구매, ② 2019.11.28. ■■■■■&&&&&■■■■■&&&&& 음향시스템 보강, ③ 2019.11.28. &&■■■■&&& 스튜디오 && 연습실 음향시스템 구매 계약을 체결하였다. 이에 대한 내역은 아래의 [표 7] 과 같다.

[표 7] ■■■■■&&&&&개선 계약체결 내역

(단위 : 원)

구분	계약건명	계약대상	계약금액 (VAT 포함)	계약기간
1	&&&&&&&&&&&&& 음향시스템 보강	한 %%%%	9,363,200	2019.11.28.~12.13.
2	##### 스튜디오 ##### 음향시스템 구매	(주)%%%	15,601,850	2019.11.28.~12.13.
3	▲▲▲▲ 스튜디오 다락 연습실 음향시스템 구매	%%%%%%%%준	18,287,500	2019.11.25.~12.13.
계		3개 업체	43,252,550	

그러나 MMMMMM는 ① 2019. 11. 25.부터 2019. 11. 28.사이에 음향시스템 구매계약을 3건으로 분할하여 추정가격을 3천만 원 이하로 나눈 다음 이를 수의계약으로 구매 한 사실을 확인하였다.

수의계약의 경우, ① 자본과 신용 ,기술, 경험이 풍부한 계약상대자를 선택 할 수 있고,

설계 의뢰 및 원가계산, 입찰 공고와 공고기간 등 단계와 절차가 간편할 뿐만 아니라 행정소요 기간이 단축되지만 반면, ② 계약담당자에 의한 자의적 운용이 가능하고 동일한 업체와 여러 건의 공사 계약으로 다른 업체의 참여 기회를 저해하며 소액공사 설계의뢰가 어렵고 공사(구매)금액이 높은 경우 예산에 맞춘 공사(구매)로 품질 저하가 우려된다.

따라서 위와 같이 비슷한 시기에 같은 목적의 공사(구매)를 할 경우에는 특별한 사유가 없는 한 통합 발주하여 예산집행과정의 투명성과 공정성 확보하고 경쟁을 통해 다수의 업체가 참여할 수 있는 기회를 제공하는 등 계약질서가 훼손되지 않도록 개선이 요구된다.

4. 관련자 주장 및 판단

[#####]

‘스마트 서비스 시스템’의 경우, 전임자 퇴직 및 인사이동에 따른 업무의 공백으로 인해 발생한 내용으로 전반적인 내용을 파악하지 못한 상태에서 분할계약을 추진하였으나, 향후 시스템 유지보수와 서버임차를 통합하여 관리하도록 하겠다고 의견을 제시하였고,

방수공사의 경우, 많은 고객이 이용하는 공공시설이다 보니 누수가 발생할 때마다 부분적으로 수리를 요하는 상황이 연출되는 경우도 생기고 이용객의 불편을 최소화하기 위해 공사시기 조정과 기타 신속한 대응이 필요한 부분이 있어 방수 공사를 실시하였다면서 향후에는 특별한 사유가 없는 한 총괄적인 계획에 의하여 관리 하겠다고 의견을 제시하였다.

[&&&&]

음향장비시스템 구매의 경우, 의도적으로 분할 발주한 것이 아니라 공연일정 등 현장의 시급성 때문에 다른 부분들을 충분히 살피지 못한 경우가 있다면서 향후 용역, 물품, 공사

계약체결 시 관계 법령과 지침 따른 계약방식 준용하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화예술위원회 위원장은

- ① 앞으로는 관련법령 및 규정과 위배되지 계약처리가 되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, 관리·감독을 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의(훈계)’를 촉구하기 바랍니다. **[주의]**

[관련자]

◇ 前)■■■■■■■■ %%% @@@(QQQQQQQQQQ)

◇ ■■■■■■■■ %%% #####

- ② 2019년 ‘스마트서비스시스템’ 계약 체결 감사결과 지적 내용에 대하여 2020년 ‘스마트 서비스시스템’ 계약 체결 시 시정이 완료 되었으나, 향후 유사 사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바라며, **[통보(시정완료)]**
- ③ 향후, ‘스마트서비스시스템’ 임차솔루션 운영이 예술위원회에서 운영하는 자체 서버에서 관리되어 예산을 절감시키고, 관련 보안서비스를 적기에 받을 수 있도록 검토하시기 바랍니다. **[권고]**

한국문화예술위원회 상임감사

개선 · 주의 요구

제 목 ▲▲▲ 주차장 운영·관리 미흡
소 관 부 서 ▲▲▲
조 치 부 서 ▲▲▲, #####
내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲에서는 부설주차장을 운영하고 있으며, 이를 유지 관리하기 위하여 파견 인력(4명)을 각각 배치하여 방문객의 주차 안내와 이용시간에 따른 주차요금을 받고 있다. 이에 대한 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 부설주차장 요금표는 아래의 [표1]와 같다.

[표 1] ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 주차 요금표

구분	처음30분	초과 (15분마다)	공연관람객 (4h=3,000원)	국가유공자, 장애인(50%)	1일권	비고
@@@예술극장	2,000	1,000	3,000	일반요금의 50%	20,000	일반
%%%예술극장	2,000	1,000	3,000	일반요금의 50%	20,000	기계식

2. 관계 규정 등(판단 기준)

『공공기록물 관리에 관한 법률』 제3조 2호에 따르면, “기록물”이란 공공기관이 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서·도서·대장·카드·도면·시청각물·전자문서 등 모든 형태의 기록정보 자료라고 명시하고 있다.

한국문화예술위원회 『기록물관리규정』 제6조 제1항에 따르면, 『공공기록물법』 제16조 (기록물 생산의 원칙)에 따라 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 기록관장은 위원회

업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 남을 수 있도록 필요한 조치를 하여야 하고,

『사무관리규정』 제11조에 따르면, 문서의 모든 절차는 전자시스템상에서 전자적으로 처리되어야 하며, 동 규정 제15조에서는 문서의 기안은 전자문서로 함을 원칙으로 한다고 명시되어 있다.

또한 『위임전결규정』 제1조에서는, 『사무관리규정』 제18조제2항의 규정에 의하여 한국문화예술위원회 업무에 관한 전결사항과 절차를 정하여 행정능률의 향상 및 업무 처리의 신속과 책임의 소재를 명백하게 함을 그 목적으로 하고 있으며, 동 규정 제5조 별표 제2호에서는 위임전결 내용을 세분화하여 명시하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제

이번 감사에서는 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 부설주차장 운영으로 발생하는 주차요금(수입금)에 대한 업무처리절차에 대하여 점검을 실시하였다. 이에 2018년 1월부터 2019년 12월 말까지 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 부설주차장 총 수익금은 441,030,052원 이며, 이에 대한 주차요금 수입 현황은 아래의 [표2], [표3] 과 같다.

[표2] 2018년 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 주차수입 현황

(단위 : 원)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	총 수익금
25,528,821	18,645,986	17,789,622	20,907,173	19,873,516	19,118,002	228,480,110
7월	8월	9월	10월	11월	12월	
18,380,489	22,323,030	12,186,805	18,812,451	16,163,710	18,750,505	

[표3] 2019년 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 주차수입 현황

(단위 : 원)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	총 수익금
20,864,243	15,015,956	16,411,153	16,196,181	20,084,512	17,894,319	212,549,942
7월	8월	9월	10월	11월	12월	
22,197,115	19,243,081	12,437,850	17,283,521	19,476,138	15,445,873	

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 부설주차장 주차요금 수입금 업무처리절차는 KKK부 주차시설 담

당자가 일일 정산보고와 매월 정산보고를 통하여 한국문화예술위원회에 수입을 보고하는 것으로 확인되었다. 이에 따라 감사실에서는 일일 정산보고와 매월 정산보고와 관련된 서류와 영수증을 대조·분석하고 담당자(KKK)의 대면조사를 실시한 결과,

① 수입과 관련된 기본적인 회계자료의 붙임자료(영수증)를 기록물로 생산하지 않았고, ② 주차관리요원이 1차 정산한 영수증 등 맞는지를 정확히 검수하지 아니하고 그대로 수입 처리하여 주차장의 입차와 출차 기록이 불일치하고 현금 및 카드결제금액에서 차액이 빈번하게 발생하였다. ③ 또한 이러한 일일정산 보고를 본인 전결로 처리하고, ④ 본인이 담당하였던 해당 기간의 주차장 수입내역을 확인할 수 있는 “일일정산 일지와 증빙자료(주차 영수증, 일일총괄표 등)를 자의적인 판단으로 폐기”한 사실이 확인되었다.

이러한 사실을 위반행위 유형에 따라 살펴보면, ① 주차장 정산보고 과정에서 기록물에 모든 과정 및 결과를 기록물로 생산될 수 있도록 필요한 조치를 하지 않음으로 『공공 기록물법』 제16조의 기록물 생산의 원칙에 위배되는 점, ② 문서의 모든 절차를 전자 시스템 상에서 전자적으로 처리하지 않아 『사무관리규정』 제11조에 위배되는 점, ③ 수입(금) 보고는 ‘부서장 또는 본부장의 전결사항’임에도 불구하고 이를 본인 전결로 처리하여 『위임전결규정』을 위배한 점 등을 종합적으로 판단할 때,

주차 수입처리 과정을 증빙할 수 있는 유일한 자료라면 기록물로 판단하여 관리하는 것이 적합함에도, 이를 관리 또는 검토 결재하는 그 행위 등 직무 관련자들은 업무에 소홀히 하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

지난 2019년 3월 4일자 발령 이후(3월 20일경부터 업무시작) 12월 9일까지 업무를 추진하면서 기존 관례적 행위로 업무를 추진하였다고 진술하였고, 주차수입과 관련된

증빙(일지 및 영수증 등)을 폐기한 것은 당시 ■■■MMM의 창고(문서고)를 비우라는 지시를 받은 터라, 당시 창고(문서고)에 비치되어 있던 영수증 등을 폐기한 것으로 고의적으로 문서를 없앨 목적은 아니었다고 하면서 향후 감사에서 지적된 부분에 대하여서는 조속히 개선하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국문화예술위원회 위원장은

- ① 예술극장장으로 하여금 앞으로는 주차장 수입금 등이 부적절하게 관리 및 보고되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, 부설주차장 수익금 운영·관리·책임 업무를 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의(경고)’를 촉구하시기 바라며, **[주의]**

[관련자]

◇ &&&&&& ■■■ @@@
◇ &&&&&& ■■■ %%%

- ② 극장의 주차요금 관리가 투명하게 이루어질 수 있도록 주차장 운영 시스템 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. **[개선]**